

1072720-70.2022.8.26.0100

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: Fabio Coimbra Junqueira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Cível

Vara: 6ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... de não localização do bem, em decorrência de furto ou roubo, o que deve ser respeitado.

Recusar o pagamento do veículo quando da ocorrência do furto ou roubo revela conduta de má-fé, podendo considerar-se a oferta inicial como nitidamente enganosa.

Neste contexto, deve-se consignar que, após, o pagamento da indenização securitária, incumbirá ao autor transferir à parte ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Cível

6ª Vara Cível

Praça João Mendes s/nº, São Paulo - SP - cep 01501-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1072720-70.2022.8.26.0100 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1072720-70.2022.8.26.0100

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Anderson Sousa de Sa

Requerido:

P2 Protecao Patrimonial de Rastreamento e Monitoramento Eireli

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Coimbra Junqueira

Vistos.

ANDERSON SOUSA DE SÁ ajuizou AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL em face de P2 PROTEÇÃO PATRIMONIAL DE ASTREAMENTO E MONITORAMENTO EIRELI, alegando, em síntese, que celebrou junto à empresa requerida "Contrato de Proteção e Rastreamento Veicular" para sua Motocicleta (Placa: EAJ9C79, Chassi: 9C2KC2500LR069312, RENAVAL: 01236689396, Modelo: HONDA/CG 160 START).

Assim, em 11/08/2022, a motocicleta do autor foi furtada, fato que foi comunicado à ré no mesmo dia e por meio telefônico. Contudo, após não localizar o veículo, a ré recusa-se a realizar o pagamento da indenização nos termos da Cláusula 6.1 do Contrato, sob a alegação de que este não teria disponibilizado a carta de quitação atinente à compra do veículo.

Diante disso, o autor requer: (i) a concessão dos benefícios da justiça gratuita; (ii) a declaração de nulidade da cláusula contratual no que se refere à exigência de apresentação de comprovante de quitação do bem protegido e, em decorrência; (iii) a determinação à requerida do pagamento de indenização no importe de R\$ 11.744,00; (iv) a condenação a requerida ao pagamento de indenização por danos

morais em favor do requerente, no importe de R\$ 5.000,00.

Dá valor à causa em R\$ 16.744,00. Juntou documentos (fls. 28/78).

Em decisão de fls. 79, foi deferido o benefício da justiça gratuita ao autor.

Devidamente citada, a ré apresentou contestação (fls. 88/102), alegando, em síntese, não se trata de seguro, mas de contrato de monitoramento e rastreamento, que prevê o pagamento de multa restrita ao limite contratual desde que o contratante cumpra as obrigações previstas no contrato.

Aduz que o veículo foi furtado e não foi localizado, aplicando-se a cláusula que exige a quitação do financiamento para que possa ser efetuada a transferência da propriedade, caso o bem seja encontrado.

Por fim, defende que não há cabimento para danos morais e pagamento da indenização prevista no contrato. Juntou documentos (fls. 103/108).

É o relatório.

Fundamento e decido.

De início, é de todo desnecessária a dilação probatória e admissível o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015. Diante das alegações das partes, as questões controvertidas estão suficientemente esclarecidas pela prova documental constante dos autos, não demandando a produção de prova pericial, nem testemunhal. Não existe qualquer fato concreto e determinado a exigir outras provas, além da documental constante dos autos. Isto porque a prova documental produzida basta para dirimir a matéria fática objeto das alegações.

Frente às questões probatórias dirimidas, passo a analisar o mérito.

No mérito a ação é parcialmente procedente, senão vejamos.

Inicialmente, trata-se evidentemente de relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC.

Em seguida, conforme se observa dos autos, as partes celebraram “Contrato de Prestação de Serviços de Proteção Veicular”, tendo este por objeto, como disposto na cláusula 1.1, a “prestação de serviços de proteção veicular, minimizando os riscos e oferecendo esforços para eventual recuperação de veículo roubado ou furtado, dentro do território nacional, com a opção da prestação de serviços de Assistência 24 horas”, visando a proteção da motocicleta descrita na cláusula 12 (fls. 36/44).

Por outro lado, conforme se observa da cláusula 6.1, do mencionado contrato, “não sendo o veículo localizado no período de 30 (trinta) dias a contar do momento da comunicação do furto ou roubo à Central de Atendimento, será devido ao CONTRATANTE, se cumpridas as cláusulas obrigacionais, o pagamento da multa, conforme valor da tabela FIPE, vigente à época do fato, no valor máximo de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), mesmo que o valor de tabela do veículo seja superior a este estipulado, estando o CONTRATANTE ciente que não receberá qualquer valor excedente ao fixado nesta cláusula”. (fl. 39).

É incontroverso que a motocicleta foi furtada, não tendo sido recuperada no prazo de 30 dias. Nessa especial circunstância, surge para a ré o dever de pagar o valor máximo da multa fixada contratualmente, no importe máximo de R\$ 10.000,00, mas restrito à tabela FIPE.

A restrição administrativa (alienação fiduciária) gravada sobre o bem, não pode ser impeditivo para o pagamento da indenização ao autor, mormente porque trata-se de contratos autônomos, sendo certo que a responsabilidade assumida pela ré diz respeito ao pagamento da multa, na hipótese de não localização do bem, em decorrência de furto ou roubo, o que deve ser respeitado.

Recusar o pagamento do veículo quando da ocorrência do furto ou roubo revela conduta de má-fé, podendo considerar-se a oferta inicial como nitidamente enganosa. Neste contexto, deve-se consignar que, após, o pagamento da indenização securitária, incumbirá ao autor transferir à parte ré, livre e desembaraçada de qualquer ônus, a propriedade do veículo segurado.

Ademais, a cláusula 6.4, “i”, exige a apresentação de carta de quitação da moto, mas a ré assinou o contrato junto ao autor sem tal documento, haja vista que o documento do veículo já demonstrava a alienação à OMNI S.A. (fl. 55).

A ré somente foi exigir apresentação de carta de quitação da moto após o furto, indo contra o comportamento esperado e respeitado até então. Desse modo, há o claro

desrespeito ao princípio do Venire contra Factum Proprium.

Dessa forma, a cláusula 6.4, "i" não é abusiva, mas os documentos comprovadamente fornecidos pelo autor no momento da contratação do seguro sanam qualquer dúvida quanto à alienação fiduciária da motocicleta.

Assim entende o E. TJSP:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA. Sentença de improcedência. Apelo dos autores. Contrato de rastreamento e monitoramento de veículos. Veículo furtado e não localizado. Previsão de cláusula penal para a hipótese de localização do bem em 30 (trinta) dias. Recusa de pagamento pautada na incorreção de informações, não comunicação no prazo contratual e não entrega do comprovante de quitação do financiamento. Ausência de vedação contratual ao estacionamento esporádico em vias públicas. Habitualidade da conduta pelo contratante não provada pela ré. Má-fé não comprovada no preenchimento do questionário de risco. Cláusula penal devida na ordem de 50%, conforme previsto contratualmente para a hipótese do furto em vias públicas. Comunicação do sinistro realizada em lapso temporal razoável. Prazo exigido de 15 minutos para comunicação à Central de Atendimento da ré e de 30 minutos para contatar autoridade policial que se revelam exíguos e, portanto, nitidamente abusivos. Exigência de entrega de comprovante de quitação de financiamento prévio também irrazoável. Possibilidade de pagamento direto à instituição financeira que obsta eventual enriquecimento sem causa da parte autora. Fraude ou simulação não comprovadas. Danos materiais não provados e, portanto, indevidos. Danos morais inocorrentes. Situação de mero dissabor cotidiano. Descumprimento contratual que, por si só, não configura dano moral. Precedentes. Pedido parcialmente procedente. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1011742-52.2021.8.26.0007; Relator (a): Alfredo Attié; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/02/2022; Data de Registro: 24/02/2022)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Contrato de prestação de serviços de emissão de sinais para bloqueio de motocicleta à distância com pacto adjeto de promessa de compra sobre documentos - Veículo furtado e não localizado - Relação de Consumo - Veículo financiado - Abusividade da cláusula contratual que prevê que, para a compra dos documentos do veículo, deve haver comprovação de quitação do financiamento pelo contratante - Ausência de boa-fé objetiva da contratada, que vincula oferta nitidamente enganosa - Valor do bem devido, segundo preço médio de mercado pela tabela FIPE - Razoabilidade da sentença na determinação de que, após paga a indenização pela ré ao autor, este deverá quitar o financiamento perante o banco - Danos morais devidos - Sentença mantida - Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1023845-48.2017.8.26.0002; Relator (a): Lígia Araújo Bisogni; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/09/2017; Data de Registro: 29/09/2017)

De outra parte, o pedido de condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais merece rejeição. O dano moral tem por objeto a recomposição de prejuízo decorrente de injustificada agressão a valores íntimos relevantes, tais como a honra pessoal, o sentido de auto inserção do contratante no grupo social e outros. O descumprimento contratual consiste em dissabor extremamente previsível na vida moderna, e, por si, não implica nessa agressão.

A jurisprudência, por outro lado, não discrepa desse entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação cominatória cumulada com indenizatória julgada parcialmente procedente. Inconformismo das partes. Não acolhimento. Contratação dos serviços da ré para monitoramento e localização de veículo. Veículo furtado e não localizado. Ré que se recusa a indenizar o autor sob o argumento de ausência de vistoria quando da renovação do contrato. Ré que continuou a receber por seus serviços após a renovação, com realização dos testes mensais, sem comunicação ao autor de qualquer irregularidade no contrato. Indenização prevista em contrato que é devida. Autor que ficou impossibilitado de exercer sua atividade profissional em razão do furto do veículo. Lucros cessantes devidos. Notas fiscais de serviços que são suficientes para demonstrar o prejuízo mensal sofrido pelo autor. Autor que insiste na

indenização por danos morais. Não acolhimento. O descumprimento do contrato enseja aborrecimento e dissabor que, em regra, não provoca ato lesivo a gerar reparação por dano moral. Danos morais não configurados. Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS. (TJSP; Apelação Cível 1004513-73.2017.8.26.0462; Relator (a): Sergio Alfieri; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de Poá - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/07/2021; Data de Registro: 15/07/2021).

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda proposta por ANDERSON SOUSA DE AS em face de P2 PROTEÇÃO PATRIMONIAL DE ASTREAMENTO E MONITORAMENTO EIRELI, para o exato fim de condenar a ré a pagar R\$ 10.000,00, valor que deverá ser atualizado pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde a propositura da ação e acrescido de juros moratórios legais de 1% ao mês desde a data do sinistro.

Por fim, tendo em vista a sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar com suas próprias despesas processuais, além da obrigação de cada parte de pagar ao advogado da parte adversa, honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, com espeque no artigo 85, parágrafos 2º e 86 do CPC.

Por ser o autor beneficiário da gratuidade da justiça, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).

De modo a evitar o ajuizamento de embargos de declaração, registre-se que ficam preteridas as demais alegações, por incompatíveis com a linha de raciocínio adotada, observando que o pedido foi apreciado e rejeitado nos limites em que foi formulado. Por corolário, ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2º, do Código de Processo Civil. Para fins de recurso, deverá ser recolhido o preparo, no importe de 4% sobre o valor da condenação, se houver, ou, caso não haja, ou não seja possível desde logo apurar o montante, sobre o valor atualizado da causa.

P.I.C.

São Paulo, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA